



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Supriadi Bin Ajid;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Balekembang RT003 RW012 Desa
Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/108/XII/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Hakim Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan 14 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Deny Kuswandy, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H., dan Acep Ahmad Taufik, S.H., CPM, Penasehat Hukum dari Deny Kuswandy, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata Claster Naranata Nomor 1 Baleendah Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2025 Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 14 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-25/CIMAH/Eoh.2/02/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana sebagaimana surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid, berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah;Digunakan dalam perkara Marhaban Basyar alias Bam;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/EOH.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah) dan Korban Budhi Rismawan (selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan usul Terdakwa tersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa melunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin kemudian pulang ke rumah kontrakan tempat Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Terdakwa dan Korban minum bersama sampai habis dan Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Marhaban Basyar Alias Bam untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di Alun-Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya dengan tujuan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak menjual celana levis sebanyak 5000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban diboceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Terdakwa. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Terdakwa membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun-Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa kemudian mengikutinya, sesampainya di Pertigaan Jalan Kaum, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan langsung memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menggunakan kepalan tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule meleraai keributan antara Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Saksi Marhaban Basyar Alias Bam

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



menjauh dari Pertigaan Jalan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Terdakwa memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Terdakwa menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Terdakwa pergi ke Alun-Alun dan bertemu dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kembali. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/1 liter;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi Yogaswara, kemudian Terdakwa menyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Terdakwa mengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok lalu Terdakwa menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Terdakwa di pinggang, kemudian Terdakwa pergi ke lapang bola bersama dengan Saksi Eep Rukanda, Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Setelah Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi Yogaswara, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Eep Rukanda minum minuman keras bersama sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari di lapangan bola, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam merasa sakit hati karena Korban memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam selain itu juga Terdakwa tidak membantu membela Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan "Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu" kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menutup telepon tersebut. Setelah minuman keras habis, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua rtus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama dengan Terdakwa pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam "Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan Kita Datang Aja Ke Rumahnya", kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab "Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Budhi", lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Terdakwa sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan "Dod, Pinjam Golok Dod" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang" kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam pisau Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyimpan pisau tersebut di

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang berlatar di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa berhenti di Pertigaan Jalan Kaum Alun-Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mengatakan “Dod Gimana Kalau Ada Apa-Apa Terhadap Saya,” kemudian Terdakwa menjawab “Tenang Kang , Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi Apa-Apa, Apabila Terjadi Hal Yang Fatal, Saya Ikut Ke Tangerang “kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Ya Di Tangerang Ada Usaha“;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB , Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa dengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Terdakwa menjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Dibereskan, Enjing Ge Insallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam keluar rumah, di depan rumah Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan mengatakan “Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)” lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Terdakwa lalu Korban memukul Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan shockbreaker, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menangkis pukulan Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menusukan pisau tersebut yang mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lari sambil bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam “Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum” kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Udah Ketusuk Lari”, selanjutnya Terdakwa berlari paling depan, lalu Korban mengejar Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sambil berteriak “Maling–Maling” lalu di tengah jalan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam membuang pisau dan berpisah dengan Terdakwa, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kabur melarikan diri. setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam naik ojek pergi ke pangkalan ojek Cicalengka;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan memberikan 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan kata-kata “Tenang Kang, Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi Apa–Apa, Apabila Terjadi Hal Yang Fatal, Saya Ikut Ke Tanggerang” sehingga Saksi Marhaban Basyar Alias Bam yang menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa ke arah perut Korban yang merupakan bagian vital dari tubuh telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandha Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawan telah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum er Repertum* RSUD Majalaya Nomor: 445.92/141/RSUD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:
 - Keadaan Umum : Tidak sadar;
 - Tekanan darah : Nadi tidak teraba;
 - Kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada dan perut : luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke IGD jam 19.05 WIB

sudah tidak sadarkan diri dinyatakan

meninggal pada jam 22.04 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/VeR/211/2024/DOKpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati bagian kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

II.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipatan disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi feses berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni: pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

II.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

II.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka: sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati bagian kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hampir sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB , Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah) dan Korban Budhi Rismawan

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan usul Terdakwa tersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa melunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin kemudian pulang ke rumah kontrakan tempat Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban minum bersama sampai habis dan Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Marhaban Basyar Alias Bam untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di Alun-Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB , Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya dengan tujuan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak menjual celana levis sebanyak 5000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB , Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban dibonceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Terdakwa. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Terdakwa membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi.

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun-Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa kemudian mengikutinya, sesampainya di Pertigaan Jalan Kaum, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan langsung memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menggunakan kepala tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule melerai keributan antara Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjauh dari Pertigaan Jalan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Terdakwa memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Terdakwa menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Terdakwa pergi ke Alun-Alun dan bertemu dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kembali. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/1 liter.

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi Yogaswara, kemudian Terdakwa menyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Terdakwa mengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok lalu Terdakwa menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Terdakwa di pinggang, kemudian Terdakwa pergi ke lapang bola bersama dengan Saksi Eep Rukanda, Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Setelah Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi Yogaswara, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Eep Rukanda minum minuman keras bersama sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari di lapangan bola, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam merasa sakit hati karena Korban memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam selain itu juga Terdakwa tidak membantu membela Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan "Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu" kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menutup telepon tersebut. Setelah minuman keras habis, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua rtus

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama dengan Terdakwa pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam "Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan Kita Datang Aja Ke Rumahnya", kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab "Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Budhi", lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Terdakwa sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan "Dod, Pinjam Golok Dod" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang" kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam pisau Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang beralamat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa berhenti di Pertigaan Jalan Kaum Alun-Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mengatakan "DOD Gimana Kalau Ada Apa-Apa Terhadap Saya," kemudian Terdakwa menjawab "Tenang Kang, Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi Apa –Apa, Apabila Terjadi Hal

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Fatal , Saya Ikut Ke Tanggerang“ kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Ya Di Tangerang Ada Usaha “;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB , Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa dengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Terdakwa menjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Diberesan, Enjing Ge Insaallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam keluar rumah, di depan rumah Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan mengatakan “Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)” lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Terdakwa lalu Korban memukul Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan shockbreaker, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menangkis pukulan Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menusukan pisau tersebut yang mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Terdakwa lari sambil bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam “Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum” kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Udah Ketusuk Lari ”, selanjutnya Terdakwa berlari paling depan, lalu Korban mengejar Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sambil berteriak “Maling –Maling “ lalu di tengah jalan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam membuang pisau dan berpisah dengan Terdakwa, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kabur melarikan diri. setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam naik ojek pergi ke pangkalan ojek Cicalengka;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan memberikan sarana untuk melakukan kejahatan berupa 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sehingga Saksi Marhaban Basyar Alias Bam yang menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa ke arah perut Korban yang merupakan bagian vital dari tubuh telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandi Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawan telah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Majalaya Nomor : 445.92/ 141/ RSUD/ X/ 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:
 - Keadaan Umum : Tidak sadar;
 - Tekanan darah : Nadi tidak teraba;
 - Kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada dan perut : luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:R/Ver/211/2024/ DOKpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - I. Pemeriksaan Luar
 - I.1 Luka-luka

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

II.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati бага kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

II.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni: pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

II.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

II.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati бага kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana; Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan Jika Mengakibatkan Mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB , Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah) dan Korban Budhi Rismawan (selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan usul Terdakwa tersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa melunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengambil 4

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin kemudian pulang ke rumah kontrakan tempat Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban minum bersama sampai habis dan Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Marhaban Basyar Alias Bam untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di Alun-Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya dengan tujuan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Saksi Marhaban Basyar Alias

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Bam hendak menjual celana levis sebanyak 5000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban diboceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Terdakwa. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Terdakwa membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun-Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa kemudian mengikutinya, sesampainya di Pertigaan Jalan Kaum, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan langsung memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menggunakan kepalan tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule meleraikan keributan antara Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjauh dari Pertigaan Jalan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Terdakwa memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Terdakwa menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias Akung pulang ke rumah, sementara Terdakwa pergi ke Alun-Alun dan bertemu dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kembali. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/ 1 liter;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi Yogaswara, kemudian Terdakwa menyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Terdakwa mengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok lalu Terdakwa menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Terdakwa di pinggang, kemudian Terdakwa pergi ke lapang bola bersama dengan Saksi Eep Rukanda, Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Setelah Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi Yogaswara, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Eep Rukanda minum minuman keras bersama sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari di lapangan bola, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam merasa sakit hati karena Korban memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam selain itu juga Terdakwa tidak membantu membela Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan "Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu" kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menutup telepon tersebut. Setelah minuman keras habis, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama dengan Terdakwa pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam “Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan Kita Datang Aja Ke Rumahnya”, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Budhi”, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Terdakwa sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan “Dod, Pinjam Golok Dod” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang” kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam pisau Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang berlatar di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa berhenti di Pertigaan Jalan Kaum Alun-Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mengatakan “DOD Gimana Kalau Ada Apa-Apa Terhadap Saya,” kemudian Terdakwa menjawab “Tenang Kang , Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi Apa –Apa , Apabila Terjadi Hal Yang Fatal , Saya Ikut Ke Tanggerang “kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Ya Di Tanggerang Ada Usaha”.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa dengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Terdakwa menjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Diberesan, Enjing Ge Insaallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam keluar rumah, di depan rumah Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan mengatakan "Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)" lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Terdakwa lalu Korban memukul Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan shockbreaker, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menangkis pukulan Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menusukan pisau tersebut yang mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Terdakwa lari sambil bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam "Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum" kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab "Udah Ketusuk Lari ", selanjutnya Terdakwa berlari paling depan, lalu Korban mengejar Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sambil berteriak "Maling –Maling " lalu di tengah jalan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam membuang pisau dan berpisah dengan Terdakwa, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kabur melarikan diri. setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam naik ojek pergi ke pangkalan ojek Cicalengka;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan memberikan 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan kata-kata "Tenang Kang , Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan Terjadi Apa –Apa , Apabila Terjadi Hal Yang Fatal , Saya Ikut Ke Tanggerang" sehingga Saksi Marhaban Basyar Alias Bam yang menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa ke arah perut Korban telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandi Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawan telah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum er Repertum RSUD Majalaya Nomor: 445.92/141/RSUD/ XI/ 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Tidak sadar;
Tekanan darah	: Nadi tidak teraba;
Kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Dada dan perut	: luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: R/Ver/211/2024/DOkpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar

1.1 Luka-luka

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

- 2.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati baga kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



2.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;

2.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

2.4 Selanjutnya ditemukan saluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati бага kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan Penganiayaan Jika Mengakibatkan Mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam (dilakukan penuntutan terpisah) dan Korban Budhi Rismawan (selanjutnya disebut Korban) yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sepakat untuk minum-minuman keras, namun karena tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa memberikan ide untuk menggadaikan sepeda motor Korban. Mendengarkan usul Terdakwa tersebut akhirnya Korban menyetujuinya, dengan syarat Korban meminta Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa melunasi gadaian sepeda motor milik Korban dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Korban menuju Sdr. Usin yang merupakan penjual minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) botol minuman keras dari Sdr. Usin kemudian pulang ke rumah kontrakan tempat Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki sambil membawa minuman keras merek intisari sebanyak 4 (empat) botol. Selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban minum bersama sampai habis dan Korban pulang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bahwa sepeda motor milik Korban dijaminkan kepada pedagang minuman keras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Marhaban Basyar Alias Bam untuk pergi mendatangi Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi naik ojek menuju Alun-Alun Majalaya, sesampainya di Alun-Alun Majalaya, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan menjaminkan sepeda motor milik Korban. Kemudian Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dan Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor milik Korban di Sdr. Usin sementara Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di Alun-Alun Majalaya. Tidak lama kemudian datang Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor milik Korban sedangkan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot dibonceng oleh ojek. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Korban kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot di Alun-Alun Majalaya dengan tujuan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak meminjam uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Tangerang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjanjikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Saksi Marhaban Basyar Alias Bam hendak menjual celana levis sebanyak 5000 (lima ribu) pcs. Setelah mendapatkan uang tambahan dari Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot selanjutnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban mengajak Anak Saksi Hasbi (Anak Kandung Korban) untuk mencari sepeda motor milik Korban, lalu Anak Saksi Hasbi dan Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Anak Saksi Hasbi yang mengendarai sedangkan Korban dibonceng. Lalu di tengah perjalanan Anak Saksi Hasbi dan Korban bertemu dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung kemudian Korban turut mengajak Saksi Ikman Awandi Alias Akung untuk mencari sepeda motor milik Korban yang digadaikan Terdakwa. Selajutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi datang menemui Saksi Marhaban

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyar Alias Bam dan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menanyakan kepada siapa sepeda motor milik Korban digadaikan, namun Terdakwa membohongi Korban dengan mengatakan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Maman Warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi mencari Sdr. Maman di Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung namun tidak ditemukan, merasa dibohongi membuat Korban menjadi emosi.

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang dari kontrakan dengan menggunakan angkutan umum ke Alun-Alun Majalaya. Namun, pada saat itu Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi melihat Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa kemudian mengikutinya, sesampainya di Pertigaan Jalan Kaum, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa turun dari angkutan umum lalu Korban menghampiri Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan langsung memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menggunakan kepalan tangan Korban ke arah muka dan mengenai muka Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, melihat keributan selanjutnya Saksi Randi Cahyadi Alias Bule meleraikan keributan antara Korban dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Lalu Saksi Randi Cahyadi Alias Bule membawa Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjauh dari Pertigaan Jalan Kaum. Selanjutnya, Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa sepeda motor digadaikan kepada siapa hingga akhirnya Terdakwa memberitahu sepeda motor milik Korban digadaikan kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot. Setelah itu, Korban bersama-sama dengan Saksi Ikman Awandi Alias Akung dan Terdakwa menemui Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot lalu Saksi Dudi Kusmayadi Alias Badot menjelaskan sepeda motor milik Korban ada padanya lalu Korban dan Saksi Ikman Awandi Alias

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akung pulang ke rumah, sementara Terdakwa pergi ke Alun-Alun dan bertemu dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kembali. Kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk membeli minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) bungkus/1 liter;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, datang Saksi Yanto Sugianto membonceng Saksi Yogi Yogaswara, kemudian Terdakwa menyapa dan menanyakan mau hendak kemana, lalu Saksi Yanto Sugianto menjawab hendak membeli minuman keras kemudian Terdakwa mengajak minum bersama, kemudian Saksi Yanto Sugianto membonceng Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi membeli minuman keras jenis Intisari, tidak lama kemudian Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman keras jenis Intisari. Selanjutnya Saksi Yanto Sugianto bersama-sama Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara pergi ke gudang benang yang beralamat di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menunggu di pinggir jalan. Sesampainya di gudang benang, Terdakwa dan Saksi Yogi Yogaswara turun dari sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Eep Rukanda dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok lalu Terdakwa menyimpan sebilah golok di gudang tersebut sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih disimpan Terdakwa di pinggang, kemudian Terdakwa pergi ke lapang bola bersama dengan Saksi Eep Rukanda, Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Asep Yonandi Alias Ucok, sedangkan Saksi Yanto Sugianto menjemput Saksi Marhaban Basyar Alias Bam. Setelah Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dijemput oleh Saksi Yanto Sugianto kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Yogi Yogaswara, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Eep Rukanda minum minuman keras bersama sebanyak 2 (dua) botol jenis Intisari di lapangan bola, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam merasa sakit hati karena Korban memukuli Saksi Marhaban Basyar Alias Bam selain itu juga Terdakwa tidak membantu membela Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menelepon temannya bernama Sdr. Ipar yang tinggal di Sumedang, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam memberitahu kepada Sdr. Ipar telah dipukuli oleh Korban, kemudian Sdr. Ipar menjawab mau didatangi atau tidak. Selanjutnya Saksi Eep Rukanda mengatakan

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Udah Jangan Ngomongin Masalah Itu” kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menutup telepon tersebut. Setelah minuman keras habis, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyuruh Saksi Yogi Yogaswara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Yogi Yogaswara dan Saksi Yanto Sugianto pergi untuk menggadaikan handphone milik Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan tidak lama kemudian Saksi Yogi Yogaswara menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam bersama dengan Terdakwa pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam, Terdakwa, Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara meminum-minuman keras lagi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.00 WIB Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa pergi dari lapangan bola meninggalkan Saksi Yanto Sugianto, Saksi Eep Rukanda, Saksi Asep Yonandi Alias Ucok dan Saksi Yogi Yogaswara dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam “Bam Udah Aja Permasalahan Dengan Budhi Kita Bereskan Kita Datang Aja Ke Rumahnya”, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Ah Saya Tadi Aja Dipukulin Sama Budhi”, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam golok sebagai jaga-jaga kepada Terdakwa sebagai persiapan dan jaga-jaga dengan mengatakan “Dod, Pinjam Golok Dod” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau Golok Ga Ada Udah Disimpan Di Gudang” kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam meminjam pisau Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah pisau lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menyimpan pisau tersebut di pinggang. Setelah sampai di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban yang berlatar di Kampung Saparako RT 003 RW 002 Desa Majalaya Kabupaten Majalaya.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa berhenti di Pertigaan Jalan Kaum Alun-Alun Majalaya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban lalu di tengah perjalanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mengatakan “DOD Gimana Kalau Ada Apa-Apa Terhadap Saya,” kemudian Terdakwa menjawab “Tenang Kang, Saya Bertanggung Jawab Tidak Akan

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjadi Apa–Apa, Apabila Terjadi Hal Yang Fatal , Saya Ikut Ke Tangerang
“kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Ya Di Tangerang
Ada Usaha”;

- Bahwa selanjutnya, pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 Sekira pukul 18.30 WIB , Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sampai di rumah Korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban lalu Korban bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ai Ikoh membuka pintu, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam masuk ke ruang tamu, selanjutnya Saksi Ai Ikoh bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa dengan mengatakan “Ari Motor Dimana (Kalau Motor Dimana)”, kemudian Terdakwa menjawab “Teh Insaallah Motor Mah Ku Abdi Diberesan, Enjing Ge Insaallah Aya (Teh Insaallah Sepeda Motor Ada Nanti Juga Dibereskan, Insaallah Besok Ada)”, yang pada saat itu, Saksi Marhaban Basyar Alias Bam melihat Korban memegang shockbreaker sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam keluar rumah, di depan rumah Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan mengatakan “Kang Kaluar We Urang Bereskeun (Kang di Luar Saja mari Bereskan)” lalu Korban keluar dari rumah sambil membawa shockbreaker berhadapan dengan Terdakwa lalu Korban memukul Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan shockbreaker, lalu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menangkis pukulan Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menusukan pisau tersebut yang mengenai perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam mencabut pisau dari perut kiri Korban, kemudian Terdakwa lari sambil bertanya kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam “Bam Itu Udah Ke Tusuk Belum” kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam menjawab “Udah Ketusuk Lari ”, selanjutnya Terdakwa berlari paling depan, lalu Korban mengejar Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dan Terdakwa sambil berteriak “Maling –Maling “ lalu di tengah jalan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam membuang pisau dan berpisah dengan Terdakwa, kemudian Saksi Marhaban Basyar Alias Bam kabur melarikan diri. setelah itu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam naik ojek pergi ke pangkalan ojek Cicalengka.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi Marhaban Basyar Alias Bam dengan memberikan sarana untuk melakukan kejahatan berupa 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sehingga Saksi Marhaban Basyar Alias Bam yang menusukan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa ke arah perut Korban telah membuat Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Majalaya Nomor: 445/1113.K/Jenazah/XI 2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhandi Akmal Al Kausar menyatakan Sdr. Budhi Rismawan telah meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada pukul 21.54 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Majalaya Nomor: 445.92/141/RSUD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda Irianto selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Budhi Rismawan dengan hasil sebagai berikut:

Kedadaan Umum	: Tidak sadar;
Tekanan darah	: Nadi tidak teraba;
Kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Dada dan perut	: luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: Pada pemeriksaaan luar saat ini ditemukan luka terbuka di regio perut ukuran kurang lebih sepuluh kali dua centimeter karena pasien datang ke IGD jam 19.05 WIB sudah tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal pada jam 22.04 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/ VeR/ 211/ 2024/ DOKpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawanyang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar
1.1 Luka-luka

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

II. Pemeriksaan dalam

2.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati baga kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;

2.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi respan darah seluas empat kali empat sentimeter;

2.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;

2.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati baga kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ai Ikoh Binti Umar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap suaminya Budhi Rismawan;
- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut keterangan anak kandung Saksi yaitu Anak Saksi Faisal yang melakukan penusukan menyebabkan Korban Budhi Rismawan meninggal dunia yaitu Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) umur 42 tahun alamat tinggal di Kampung Kenanga RT 04 RW 04 Desa Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 23 oktober 2024 sekira jam 08.00 WIB, Korban Budhi Rismawan berbicara kepada Saksi ketika di rumah, bahwa sepeda motor dipinjam oleh Saksi Dodi untuk pergi Kota Bandung, dan akan dikembalikan lagi sekira jam 14.00 WIB, namun pada waktu itu Saksi Dodi tidak mengembalikan lagi sepeda motor sampai dengan sekarang;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 oktober sekira jam 09.00 WIB, Korban Budhi Rismawan bersama dengan Sdri. Eti pergi ke rumah Saksi Dodi di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sekira jam 10.00 WIB Korban Budhi Rismawan memberitahu Saksi bahwa Saksi Dodi akan mengembalikan sepeda motor tersebut, sekira jam 14.00 WIB, Korban Budhi Rismawan, Anak Saksi Hasbi dan Sdr. Akung pergi menemui Saksi Dodi, sekira jam 15.00 WIB Korban Budhi Rismawan kembali lagi ke rumah kemudian berbicara “sudah berjuang membela keluarga” kemudian Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan berjual bubur ayam di Jalan Saparako Desa Majalaya Kabupaten Bandung, sekira jam 17.30 WIB Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan sedang ada di ruang tamu memegang shobreker untuk dijual, kemudian datang Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) bersama dengan Saksi Dodi. Lalu kemudian masuk ke ruang tamu rumah, setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) “ari motor dimana” (kalau motor dimana), kemudian Saksi Dodi berbicara “teu aya urusan sareng teteh” (tidak ada urusan sama teteh), Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) bersama dengan Saksi Dodi pergi ke luar rumah, yang mana sebelumnya sepeda motor milik Korban Budhi Rismawan dipinjam oleh Saksi Dodi, namun tidak dikembalikan lagi, kondisi Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi dalam keadaan mabuk minuman keras, di depan rumah Saksi Dodi berbicara “Bud keluar, urang beresan, da moal dinanaon” (Bud, keluar kita bereskan gak akan diapa-apain), Saksi sempat menahan Korban Budhi Rismawan agar tidak keluar rumah, kemudian Korban Budhi Rismawan keluar rumah, sedangkan Saksi diam di dalam rumah, tidak lama kemudian Korban Budhi Rismawan berteriak memanggil, Saksi “mamah...mamah...” kemudian Saksi bersama dengan anak kandung Saksi yaitu Anak Saksi Hasbi umur 18 tahun keluar rumah, di luar rumah Saksi dan Anak Saksi Hasbi melihat Korban Budhi Rismawan bersama dengan Anak Saksi Faisal (anak kandung Saksi ke 5) berlari sambil berteriak “bangsat-bangsat” dalam keadaan terluka dan tangan Korban Budhi Rismawan memegang perut, kemudian Korban Budhi Rismawan pingsan di jalan

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



raya, Saksi bersama dengan Anak Saksi Hasbi menghampiri Korban Budhi Rismawan Saksi melihat Korban Budhi Rismawan luka sobek di bagian perut sebelah kiri mengeluarkan darah, kemudian Saksi Dani membawa Korban Budhi Rismawan ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;

- Bahwa Kondisi Korban Budhi Rismawan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dibawa ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) dalam kondisi kritis, menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa napas Korban Budhi Rismawan sudah berhenti, terdapa luka sobek di perut sebelah kiri banyak mengeluarkan darah namun pihak rumah sakit dicoba pakai alat bantu dan sekira 21.45 Wib Korban Budhi Rismawan dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Hasbi Bin Budhi Rismawan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Anak Saksi Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang menjadi Korban penusukan yang meyebabkan meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Anak Saksi yang bernama Budhi Rismawan lahir di bandung 15 maret 1979 umur 45 tahun alamat tinggal di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang berada di kamar lantai dua, sementara ibu kandung Anak Saksi, yaitu Saksi Ai Ikoh, bersama Korban Budhi Rismawan sedang berada di ruang tamu. Tiba-tiba Anak Saksi mendengar teriakan Korban yang memanggil "mamah-mamah", sehingga ia segera turun ke lantai bawah dan keluar rumah. Saat berada di luar, Anak Saksi melihat Korban Budhi Rismawan berlari sambil memegang perutnya, disusul oleh adik kandung Anak Saksi yaitu Faisal, yang ikut berlari sambil berteriak "maling-maling". Anak Saksi kemudian ikut mengejar Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin H. Aceng

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Abdurahman (Alm). Namun sesaat kemudian, Anak Saksi melihat Korban pingsan. Ia langsung mendekat dan melihat Korban mengalami luka sobek di perut sebelah kiri yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Anak Saksi kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor guna mengejar Terdakwa, sementara Korban dibawa oleh Sdr. Dani ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Majalaya;

- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi menanyakan kepada adiknya, Faisal, mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Faisal menjelaskan bahwa saat itu ia sedang berada di warung dan melihat adanya keributan. Kondisi penerangan pada saat kejadian cukup jelas karena ada lampu, sehingga dari jarak sekitar empat meter, ia dapat melihat dengan jelas Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin H. Aceng Abdurahman (Alm), Korban Budhi Rismawan ayah dari Saksi dan Saksi Dodi. Menurut keterangan Faisal, saat itu Terdakwa memegang pisau di tangan kanannya dan sempat berbicara dengan Korban, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke perut kiri Korban. Setelah ditusuk, pisau dicabut kembali satu kali, lalu Terdakwa melarikan diri bersama Saksi Dodi. Korban dan Faisal kemudian mengejar sambil berteriak;
- Bahwa Kondisi Korban Budhi Rismawan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dibawa ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) dalam kondisi kritis, menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa napas Korban Budhi Rismawan sudah berhenti, terdapa luka sobek di perut sebelah kiri banyak mengeluarkan darah namun pihak rumah sakit dicoba pakai alat bantu dan sekira 21.45 WIB Korban Budhi Rismawan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Faisal Hasya Haunan Bin Budhi Rismawan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang menjadi Korban penusukan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Anak Saksi yang bernama Budhi Rismawan lahir di Bandung 15 maret 1979 umur 45 tahun alamat tinggal di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang diluar rumah depan warung lagi duduk, tiba-tiba datang Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi keluar rumah, Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) mengedipkan mata kepada Saksi Dodi, kemudian Saksi Dodi berbicara "Bud kadieu heula dan moal dinanaon (Bud kesinih dulu ga akan diapa apain), kemudian Korban Budhi Rismawan keluar rumah memakai helm, posisi Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) di belakang Saksi Dodi, Anak Saksi melihat Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) mengeluarkan pisau kemudian menusukannya mengenai perut sebelah kiri Korban Budhi Rismawan, kemudian Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi kabur melarikan diri, setelah itu Korban Budhi Rismawan berteriak "Mamah Mamah," dan Korban Budhi Rismawan mengejar Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) sambil berteriak "bangsat-bangsat", kakak Anak Saksi yaitu Anak Saksi Hasbi keluar dari dalam rumah kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Hasbi mengejar Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm);
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) melakukan penusukan terhadap Korban BUDHI RISMAWAN dengan jelas karena ada lampu di depan rumah, dan jarak antara Anak Saksi duduk di warung atau kios kurang lebih 5 (lima) meter dan Kondisi Korban Budhi Rismawan sempat berlari mengejar Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Anak Saksi melihat Korban Budhi Rismawan kedua tangannya memegang perut kiri, kemudian Korban Budhi Rismawan terjatuh pingsan Anak Saksi melihat perut sebelah kiri mengeluarkan darah, kemudian Korban Budhi Rismawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya oleh Saksi Dani;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat kondisi Korban Budhi Rismawan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dibawa ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) dalam kondisi kritis, menurut keterangan dari pihak rumah sakit bahwa napas Korban Budhi Rismawan sudah berhenti, terdapa luka sobek di perut sebelah kiri banyak mengeluarkan darah namun pihak rumah sakit dicoba pakai alat bantu dan sekira 21.45 WIB Korban Budhi Rismawan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak Keberatan atas keterangannya;

4. Saksi Ikman Awandi Alias Akung Bin H. Osup Sumdandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 18.30 WIB di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi Korban penusukan yang meyebabkan meninggal dunia tersebut adalah Budhi Rismawan lahir di bandung 15 maret 1979 umur 45 tahun alamat tinggal di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi yang sedang berada di kios didatangi oleh Anak Saksi Hasbi dan Korban Budhi Rismawan yang meminta tolong untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa Marhaban Basyar alias Bam bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dan Saksi Dodi yang digadaikan tanpa seizin Korban. Saksi, Korban, dan Anak Saksi Hasbi menuju kontrakan tempat Terdakwa berada di Kampung Balekambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Korban menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Dodi mengenai sepeda motor tersebut, dan dijawab bahwa motor digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. Maman. Ketiganya lalu pergi mencari Sdr. Maman ke RW 20, namun menurut Ketua RW, tidak ada orang bernama tersebut, sehingga Korban merasa dibohongi dan marah;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang, mereka melihat Terdakwa dan Saksi Dodi menaiki angkutan umum. Setelah diikuti dan diberhentikan di tengah jalan, terjadi adu mulut antara Korban dan Terdakwa yang berujung pada pemukulan oleh Korban menggunakan tangan dan helm. Saksi Randi alias Bule datang meleraikan dan menanyakan permasalahan. Terdakwa mengakui bahwa uang hasil gadai digunakan oleh dirinya, Korban, dan Saksi Dodi, namun Korban membantah menerima uang tersebut dan kembali memukul Terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa pergi oleh Saksi Randi dengan mobil, sedangkan Saksi dan Korban berjalan kaki pulang, dan Anak Saksi Hasbi telah lebih dulu pulang menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Korban menjelaskan bahwa sepeda motor awalnya dipinjam untuk alasan membeli obat, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut secara persis Saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan, namun setelah kejadian mendengar ramai warga bahwa telah terjadi penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan memakai 1 (satu) bilah pisau, yang mana pelakunya Terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm), berhasil melarikan diri melarikan diri dan Korban Budhi Rismawan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan Korban Budhi Rismawan dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H.Aceng Abdurahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penusukan tersebut sendirian;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024, sekira jam 09.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Korban Budhi Rismawan ada di kontrakan di

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Balekambang RT 02 RW 13 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian kami bertiga ingin meminum minuman keras namun tidak ada uang untuk membelinya, Saksi memberikan ide kepada Korban Budhi Rismawan, Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk digadaikan, Korban Budhi Rismawan menyetujuinya, Saksi membawa sepeda motor tersebut menemui Sdr. Usin penjual minuman miras di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, membawa 4 (empat) botol minuman keras merek intisari dan menyimpan sepeda motor tersebut di Sdr. Usin sebagai jaminan, kemudian Saksi membawa minuman tersebut ke kontrakan, kemudian Saksi bersama dengan Korban Budhi Rismawan dan Terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah habis Korban Budhi Rismawan pulang, kemudian sekira jam 09.30 Wib Saksi dan Terdakwa pergi menemui Saksi Yadi Alias Badot di alun-alun majalaya, setelah bertemu Saksi meminjam uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wib Saksi dan Terdakwa mendatangi Saksi Yadi Alias Badot di alun-alun majalaya kemudian Saksi dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk meminta ongkos ke tanggerang kemudian Saksi Yadi Alias Badot akan menebus sepeda motor tersebut secepatnya karena Saksi mau menjual celana levis sebnyak 5000 (lima ribu) pcs, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke kontrakan;
- Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Korban Budhi Rismawan datang ke kontrakan di Kampung Balekambang RT 02 RW 13, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung bersama Saksi Ikman alias Akung dan anaknya, Hasbi, untuk menemui Saksi dan Terdakwa. Korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang telah digadaikan oleh Saksi dan Terdakwa. Saksi membohongi Korban Budhi Rismawan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke Sdr. Maman warga RW 20 Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikman alias Akung dan Anak Saksi Hasbi pergi;
- Bahwa pada saat berada di kontrakan, Saksi membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang, lalu mengambil satu bilah golok dan menyelipkannya juga. Selanjutnya, Saksi bersama Terdakwa berjalan

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi Yadi alias Badot. Setibanya di Kampung Patrol, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, keduanya menaiki angkutan umum jurusan Majalaya–Lemburawi dan turun di pertigaan Jalan Tengah/Kaum. Tiba-tiba Korban Budhi Rismawan menghampiri Terdakwa dan memukul wajahnya dengan tangan kosong, namun Terdakwa tidak membalas dan situasi dilerai oleh warga. Korban kemudian menanyakan kepada Saksi mengenai lokasi sepeda motor yang digadaikan, dan dijawab bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada Yadi alias Badot. Setelah itu, Saksi, Korban, dan Saksi Ikman alias Akung mendatangi Yadi yang membenarkan bahwa sepeda motor tersebut berada padanya. Korban dan Ikman lalu pergi. Tak lama kemudian, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di alun-alun Majalaya, lalu bersama pergi ke Kampung Patrol dan membeli minuman tuak untuk dikonsumsi di pinggir jalan;

- Bahwa sekira jam 16.45 WIB, datang Saksi Yanto membonceng Saksi Yogi, kemudian Saksi menyapa dan menanyakan mau kemana, Saksi Yanto menjawab mau beli minuman keras “ayo kita minum bareng”, kemudian Saksi Yanto membonceng Saksi dan Saksi Yogi dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras, kemudian pergi ke gudang bertemu dengan Saksi Eep dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, Saksi dan Saksi Yogi turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Yanto pergi menjemput Terdakwa, Saksi menyimpan 1 (satu) bilah golok di gudang sedangkan 1 (satu) bilah pisau masih Saksi bawa diselipkan dipinggang, setelah itu Saksi, Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok pergi ke lapangan bola, tidak lama kemudian datang Saksi Yanto membonceng Terdakwa, Saksi , Terdakwa , Saksi Yanto , Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok meminum-minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, pada saat itu Terdakwa menelepon temannya, dan memberitahu Terdakwa sudah dipukuli oleh Korban Budhi Rismawan, kemudian Saksi Eep berbicara “udah jangan ngomongin masalah itu “Terdakwa menutup telpon setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa menyuruh Saksi Yogi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 dan menyerahkan kepada Saksi Yogi, kemudian Saksi Yanto dan Saksi Yogi pergi, tidak lama kemudian datang kembali Saksi Yogi membawa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) botol merek intisari dan datang lagi ke lapangan bola, Saksi, Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, meminum minuman keras lagi;

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama dengan terdakwa Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) pergi berjalan kaki sedangkan Saksi Yanto, Saksi Yogi, Saksi Eep dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok masih ada dilapang bola, di tengah perjalanan, Saksi berbicara "Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya", kemudian Terdakwa menjawab "ah saya tadi aja dipukulin sama Korban Budhi Rismawan, saya minta pegangan buat jaga-jaga Saksi pinjam golok Dod" kemudian Saksi menjawab "kalau golok ga ada udah disimpan di gudang" kemudian Terdakwa meminta pinjam pisau kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bilah pisau kepada Terdakwa dan pisau tersebut diselipkan dipinggang, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa sekira jam 18.15 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban Budhi Rismawan, berhenti dipertigaan jalan tengah/kaum sambil berjalan kaki ditengah perjalanan Terdakwa berbicara "Dod gimana kalau ada apa-apa terhadap saya", kemudian Saksi menjawab "tenang kang saya bertanggung jawab tidak akan terjadi apa-apa, apabila terjadi hal yang fatal, saya ikut ke tanggerang" kemudian Terdakwa menjawab "ya di tanggerang ada usaha";
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Korban Budhi Rismawan kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Korban Budhi Rismawan, Korban Budhi Rismawan bersama dengan istrinya Saksi Ai Ikoh membuka pintu, Saksi dan Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Saksi AI IKOH bertanya "ari motor dimana" (kalau motor dimana), kemudian Saksi menjawab "teh ingssaallah motor mah ku abdi diberesan, enjing ge ingssallah aya "(teh inggsaallah sepeda motor ada nanti juga dibereskan, ingssaallah besok ada), Saksi melihat Korban Budhi Rismawan memegang shobreker sepeda motor, Korban Budhi Rismawan berbicara Saksi tidak mau tahu sepeda motor harus ada sekarang, sambil emosi kemudian Korban Budhi Rismawan menyuruh Saksi bersama Terdakwa untuk keluar rumah, posisi Korban Budhi Rismawan

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



ada dibelakang Saksi, sedangkan Terdakwa ada di depan Saksi, terjadi keributan Korban Budhi Rismawan mendorong Saksi, pada saat berhadapan Terdakwa dengan Korban Budhi Rismawan, kemudian Korban Budhi Rismawan memukul menggunakan shobreker sepeda motor ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkisnya mengenai tangan kiri, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang kemudian menusukan mengenai perut sebelah kiri Korban Budhi Rismawan sebanyak 1(satu) kali setelah tertancap Terdakwa cabut kembali pisau, Saksi berbicara “ Bam itu udah ke tusuk belum ” kemudian Terdakwa menjawab “udah ketusuk lari”, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa kabur melarikan diri, Korban Budhi Rismawan berteriak “maling-maling” namun ditengah jalan Saksi berpisah, Saksi berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bilah pisau yang Saksi gunakan untuk menusuk Korban Budhi Rismawan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr Dodi menyerahkan pisau kepada Saksi, tidak ada yang mengetahuinya, karena pada waktu itu Saksi sedang berjalan kaki berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) bilah pisau kepada Terdakwa , untuk jaga-jaga apabila Korban Budhi Rismawan melakukan perlawanan kepada Saksi, maka Saksi akan gunakan pisau tersebut;
- Bahwa maksud Saksi berbicara ke Terdakwa “ Dod gimana kalau ada apa-apa terhadap Saksi,” kemudian Terdakwa menjawab “ tenang kang , Saksi bertanggung jawab tidak akan terjadi apa –apa , apabila terjadi hal yang fatal, Saksi ikut ke tanggerang“ kemudian Saksi menjawab “yaa di tanggerang ada usaha“ yaitu apabila terjadi keributan dengan Korban Budhi Rismawan maka Saksi akan menggunakan pisau tersebut untuk bela diri;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tersebut diatas Saksi tidak merasa ditekan dipaksa ataupun di pengaruhi oleh orang lain melainkan atas keterangan Saksi sendiri dan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan, Saksi tidak tahu kondisi Korban Budhi Rismawan seperti apa, karena Saksi melarikan diri, namun setelah Saksi berhasil ditangkap pihak kepolisian sektor majalaya, memberitahu Saksi bahwa Korban Budhi Rismawan meninggal dunia akibat perbuatan Saksi tersebut;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIB, Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikmal Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi (anak Korban Budhi Rismawan) datang menemui Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar dikontrakannya di Kampung Balekabang desa Sukamaju kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk menyakan sepeda motor, digadaikan ke siapa, namun Saksi Marhaban Basyar membohongi Korban Budhi Rismawan sepeda motor tersebut digadaikan ke Sdr. Maman warga RW 20 Kampung Balekambang desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikmal Alias Akung dan Anak Saksi Hasbi mencari Sdr. Maman namun tidak ditemukan, Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar pergi mencari pinjaman untuk menebus gadaian sepeda motor ke Saksi Yadi Alias Badot, yang mana Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) pisau yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa dan saksi Saksi Marhaban Basyar pergi dari kontrakan naik angkutan umum ke alun-alun majalaya, Korban Budhi Rismawan, Sdr. Ikmal dan Anak Saksi Hasbi melihatnya kemudian mengikutinya, sesampainya pertigaan jalan kaum Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar turun dari angkutan umum Korban Budhi Rismawan menghampiri Saksi Marhaban Basyar dan langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan mengenai muka saksi Marhaban Basyar, kemudian dileraikan oleh Saksi Randi Alias Bule, saksi Marhaban Basyar dibawa oleh Saksi Randi Alias Bule, Korban Budhi Rismawan menanyakan kembali kepada Terdakwa sepeda motor digadaikan kemana, dan Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke Saksi Yadi Alias Badot, setelah itu Korban Budhi Rismawan, Saksi Ikmal Alias Akung dan Terdakwa menemui Saksi Yadi Alias Badot, sedangkan Anak Saksi Hasbi pergi. Setelah bertemu dengan Saksi Yadi Alias Badot, Korban Budhi Rismawan menyakan sepeda motor, Saksi Yadi Alias Badot menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Saksi Yadi Alias Badot, Korban Budhi Rismawan dan Saksi Ikmal Alias Akung pergi ke rumahnya dan Terdakwa pergi ke alun-alun dan bertemu dengan Saksi Marhaban Basyar;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.45 WIB, Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam pergi ke Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sesampainya ditempat tersebut membeli minuman tuak sebanyak satu bungkus (1 liter), datang Saksi Yanto membonceng Sdr. Yogi, kemudian Terdakwa menyapa dan menanyakan mau kemana, Saksi Yanto menjawab mau beli minuman keras ayo kita minum bareng, tidak lama kemudian Saksi Yanto membonceng Terdakwa dan Saksi Yogi sambil membawa 2 (dua) botol miras merek intisari, pergi ke gudang benang di Kampung Balekambang Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi Yogi turun dari sepeda motor, bertemu dengan Saksi Eep dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, Terdakwa menyimpan sebilah golok digudang tersebut, kemudian pergi kelapang bola bersama dengan Saksi Eep, Saksi Yogi dan Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, sedangkan Saksi Yanto menjemput Terdakwa dan pergi ke lapangan bola, ditempat tersebut Terdakwa, saksi Marhaban Basyar Saksi Asep Yonadi Alias Ucok, Saksi Eep dan Saksi Yanto minum-minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, Saksi Marhaban Basyar sakit hati terhadap Korban Budhi Rismawan karena dipukuli dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membantu/membela Saksi Marhaban Basyar, kemudian saksi Marhaban Basyar menelpon temannya bernama Sdr. Ipar (orang sumedang), memberitahu bahwa Saksi Marhaban Basyar dipukuli oleh Korban Budhi Rismawan, kemudian temannya menjawab mau disamperin atau tidak, kemudian Saksi Eep berbicara "udah jangan ngomongin masalah itu" kemudian Saksi Marhaban Basyar menutup telpon, setelah minuman habis, Saksi Marhaban Basyar menyuruh Saksi Yogi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Handpone sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Yogi dan Saksi Yanto pergi tidak lama kemudian Sdr. Yogi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Marhaban Basyar, kemudian Saksi Marhaban Basyar bersama dengan Terdakwa pergi membeli minuman keras merek intisari sebanyak 2 (dua) botol dan kembali lagi ke lapang bola. Saksi Marhaban Basyar, Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Eep, Saksi Asep Yonadi Alias Ucok dan Saksi Yogi meminum-minuman keras lagi;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan saksi Marhaban Basyar pergi dari lapangan bola, jalan kaki ditengah perjalanan, Terdakwa berbicara “Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya“, kemudian saksi Marhaban Basyar menjawab “ah Terdakwa tadi aja dipukulin sama Korban Budhi Rismawan, saksi Marhaban Basyar minta pegangan buat jaga-jaga, saksi Marhaban Basyar pinjam golok Dod “kemudian Terdakwa menjawab “kalau golok gak ada udah disimpan di gudang“ kemudian saksi Marhaban Basyar meminta pinjam pisau kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah pisau dan pisau tersebut oleh saksi Marhaban Basyar selipkan dipinggang, sesampainya di Kampung Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Terdakwa dan saksi Marhaban Basyar naik angkutan umum dan berhenti di jalan kaum alun-alun majalaya;
- Bahwa sekira jam 18.15 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Marhaban Basyar naik angkutan umum untuk pergi ke rumah Korban Budhi Rismawan, berhenti dipertigaan jalan kaum alun-alun majalaya, kemudian berjalan kaki ditengah perjalanan saksi Marhaban Basyar berbicara “Dod gimana kalau ada apa-apa terhadap saksi Marhaban Basyar,” kemudian Terdakwa menjawab “Tenang kang, Terdakwa akan bertanggung jawab akan terjadi apa-apa, apabila terjadi hal yang fatal, saksi Marhaban Basyar ikut ke tanggerang “kemudian saksi Marhaban Basyar menjawab “ya di tanggerang ada usaha;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa dan saksi Marhaban Basyar sampai di rumah Korban Budhi Rismawan kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah, Korban Budhi Rismawan bersama dengan istrinya Saksi Ai Ikoh membuka pintu, Terdakwa dan saksi Marhaban Basyar masuk ke ruang tamu, kemudian Saksi Ai Ikoh bertanya “ari motor dimana” (kalau motor dimana), kemudian Terdakwa menjawab “teh ingsaallah motor mah ku abdi diberesan, enjing ge ingsaallah aya“ (teh ingsaallah sepeda motor ada nanti juga dibereskan, ingsaallah besok ada), saksi Marhaban Basyar melihat Korban Budhi Rismawan memegang shockbreker sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Marhaban Basyar keluar rumah, “Korban Budhi Rismawan keluar rumah sambil membawa shockbreker berhadapan dengan Terdakwa, Korban Budhi Rismawan memukul saksi Marhaban Basyar dengan shockbreker, oleh saksi Marhaban Basyar menangkis dengan tangan kiri kemudian tangan kanan saksi Marhaban Basyar mengambil pisau yang diselipkan dipinggang kemudian menusukan pisau tersebut

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



mengenai perut sebelah kiri Korban Budhi Rismawan sebanyak 1 (satu) kali, setelah tertusuk dicabut kembali, Terdakwa lari sambil berbicara kepada saksi Marhaban Basyar "Bam itu udah ke tusuk belum "kemudian saksi Marhaban Basyar menjawab "udah ketusuk lari", Terdakwa berlari paling depan ditengah jalan saksi Marhaban Basyar membuang pisau dan berpisah dengan Terdakwa, kemudian saksi Marhaban Basyar kabur melarikan diri ke jalan, setelah itu naik ojek pergi ke pangkalan ojek cicalengka. saksi Marhaban Basyar menerangkan bahwa Setelah saksi Marhaban Basyar melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, kemudian pisau tersebut masih saksi Marhaban Basyar pegang, saksi Marhaban Basyar kabur berlari melarikan diri bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi Marhaban Basyar membuang pisau tersebut dekat ditempat kejadian, Terdakwa berpisah dengan saksi Marhaban Basyar Terdakwa pergi ke jalan dan pergi memakai ojek ke daerah pangkalan ojek Cicalengka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan 1 (satu) bilah pisau yang digunakan oleh Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) untuk melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) melakukan penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan;
- Bahwa Korban Budhi Rismawan tidak melakukan perlawanan ketika Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) melakukan penusukan, terhadap Korban Budhi Rismawan, karena setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kontak fisik terhadap Korban Budhi Rismawan ketika sebelum dan sesudah Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) melakukan penusukan;
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Saksi serahkan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendaptkan pisau tersebut dengan cara membelinya di Kota sukabumi sebesar Rp. 85.000 (depan puluh lima ribu rupiah), sekitar tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membeli pisau tersebut untuk jaga-jaga, karena ketika Saksi bekerja di tambang emas daerah jampang surade ditempat tersebut rawan kejahatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa berbicara kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) "Bam udah aja permasalahan dengan Korban Budhi Rismawan kita bereskan kita datang aja ke rumahnya", yaitu Saksi akan mendampingi Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) untuk bertemu dengan Korban Budhi Rismawan dan menyelesaikan secara baik- baik masalah sepeda motor yang digadaikan, dan Kemungkinan Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) meminjam 1 (satu) bilah pisau kepada Saksi untuk melukai Korban Budhi Rismawan apabila terjadi keributan karena sebelumnya Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) dipukuli oleh Korban Budhi Rismawan (alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Budhi Rismawan telah meninggal dunia setelah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : R/ VeR/ 211/ 2024/ DOKpol tanggal 25 Oktober 2024 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah An/ Budhi Rismawan yang dilakukan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M. Sc., selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih telah melakukan pemeriksaan jenazah Budhi Rismawan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1.1 Luka-luka:

Pada perut sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima sentimeter dari puncak bahu, serratus tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan dasar rongga perut, jika luka dirapatkan membentuk sat ugaris berukuran tiga koma lima sentimeter dengan kedua sudut lancip;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



II. Pemeriksaan dalam:

- 2.1 Hati berwarna coklat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu tiga puluh gram. Hati baga kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari tepi bawah tampak terpotong zigzag dengan tiga buah kaki masing-masing panjang satu koma tiga sentimeter, satu koma empat sentimeter dan tiga sentimeter;
- 2.2 Lambung berisi lender berwarna kemerahan, selaput lender berlipat lipat disertai pelebaran pembuluh darah, usus dua belas jari berisi lender berwarna coklat kehijauan, usus halus berisi lender berwarna kecoklatan, usus besar berisi fases berwarna coklat kehijauan. Pada lambung tampak area yang terpotong yakni : pada lengkung kecil bagian tengah dua belas sentimeter di atas katup bawah tampak terpotong dan menembus hingga belakang secara mendatar sepanjang dua koma lima sentimeter, diliputi resapan darah seluas empat kali empat sentimeter;
- 2.3 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning kemerahan, penampang berlapis, bagian bawah tampak terpotong rata sepanjang satu koma delapan sentimeter dan seluruhnya dikelilingi resapan darah;
- 2.4 Selanjutnya ditemukan seluran luka : sesuai pemeriksaan luar pada luka-luka poin 14 luka terbuka pada perut kiri berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot perut, selaput dinding perut, hati baga kiri, lambung, jaringan penggantung kelenjar liur perut, kelenjar anak ginjal kiri dengan panjang saluran dua belas sentimeter dengan arah dari depan ke belakang hamper sejajar dengan bidang datar;

III. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Perdarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam tampak pucat;
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 23 oktober 2024, Korban Budhi Rismawan meminjamkan motornya ke Terdakwa dan motor tersebut tidak dikembalikan sehingga terjadi cekcok antara Korban, Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Budhi Rismawan (alm);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar mendatangi rumah korban Budhi Rismawan (alm), lalu istri korban Ai Ikoh langsung menanyakan kepada Saksi Marhaban Basyar "ari motor dimana?" (kalau motor di mana?), dan dijawab oleh Saksi, "Teh, insyaallah motor mah ku abdi dibereskan, enjing ge insyaallah aya" (Teh, insyaallah sepeda motornya akan saya bereskan, besok juga insyaallah ada) lalu Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar keluar dan kemudian memanggil dan menyuruh korban keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Korban sempat tidak diperbolehkan keluar oleh Istri korban namun tetap keluar dan terjadilah cekcok diantara keduanya. Saat Saksi Marhaban Basyar dan korban berhadapan, Korban memukul Saksi Marhaban Basyar dengan shockbraker dan Saksi Marhaban Basyar mengeluarkan pisau lalu menusukan pisau tersebut kearah perut dari sisi kiri sebanyak 1 kali. Setelah tertancap kemudian Saksi Marhaban Basyar mencabut kembali pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korban Budhi Rismawan (alm) dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang kemudian pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya menyatakan korban Budhi Rismawan (Alm) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diva Riamilda dan dr. Brianto Adhy Wichaksana, Sp.B, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, yang menerangkan korban Budhi Rismawan (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 22.04 WIB. Selanjutnya terhadap korban Budhi

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawan (Alm) dilakukan bedah jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/VeR/211/X/2024/Dokpol tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai lima puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Pendarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam pada pucat;
 - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Saksi serahkan kepada Saksi Marhaban Basyar Alias Bam Bin H. Aceng Abdurahman (Alm) adalah milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Dodi Supriadi bin Ajid, yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Selama persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah terbukti dan membenarkan identitas Terdakwa. Tidak terdapat sangkalan atau keberatan yang diajukan mengenai hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan satu pun petunjuk yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kekeliruan identitas (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa. Selain itu, Terdakwa sendiri mengakui bahwa ia adalah pelaku tindak pidana tersebut, mengakui perbuatannya sebagai suatu kesalahan, serta menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hukum pidana adalah kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Bahwa seseorang dikatakan bertindak dengan sengaja apabila yang bersangkutan menghendaki (*willen*) terjadinya suatu tindakan dan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



menginsyafi (weten) baik perbuatan maupun akibat dari tindakan tersebut. Kesengajaan dapat pula dipahami sebagai suatu niat yang disertai dengan kesadaran penuh, yang timbul dari dorongan kehendak bebas untuk melaksanakan suatu perbuatan, yang dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oormerk*), yaitu suatu keadaan di mana pelaku secara sadar menghendaki terwujudnya suatu perbuatan, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, serta menghendaki timbulnya akibat hukum dari perbuatan tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*), yaitu suatu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari dengan pasti bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan, meskipun akibat tersebut bukan merupakan tujuan utama yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak secara eksplisit menginginkan timbulnya akibat tersebut, namun secara rasional dapat menyadari bahwa akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, dan dengan kesadaran itu pelaku tetap melanjutkan perbuatannya. Oleh karena itu, meskipun akibat yang timbul bukanlah akibat yang secara langsung menjadi maksud dari pelaku, namun karena pelaku mengetahui dengan pasti akan konsekuensi tersebut, maka perbuatannya tetap dikualifikasikan sebagai kesengajaan dan lebih menekankan pada aspek kepastian kesadaran pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, yang berdasarkan ukuran akal sehat manusia pada umumnya, tidak dapat dihindarkan sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu suatu keadaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang sebagai konsekuensi dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut tidak secara langsung ia kehendaki, namun ia tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku memiliki kesadaran bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat lain yang dilarang, dan ia secara mental menerima atau membiarkan kemungkinan tersebut terjadi, dengan tetap melanjutkan tindakannya tanpa melakukan upaya untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum pidana tersebut berkaitan dengan niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dimana pelaku menyadari atau setidaknya tidaknya membayangkan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan timbulnya akibat dari perbuatannya, namun pelaku tetap dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” pada hakikatnya merupakan sikap batin (*mens rea*) yang berada dalam lubuk hati atau sanubari Terdakwa, yang secara langsung tidak dapat dilihat atau dibuktikan secara kasat mata oleh orang lain. Namun pada prinsipnya, setiap perbuatan seseorang merupakan manifestasi dari kehendak, niat, atau maksud hatinya, kecuali jika terdapat paksaan atau tekanan dari pihak lain yang menghilangkan kebebasan kehendaknya. Dengan kata lain, sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan cerminan dari sikap batinnya, sehingga dari perbuatan lahiriah itulah dapat ditarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi yang diajukan, serta fakta-fakta hukum yang terbentuk selama persidangan, yang dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dodi Supriadi bin Ajid telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Majalaya atas perbuatannya yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Budhi Rismawan (almarhum) pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Saparako RT 03 RW 02 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa, peristiwa delik yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Supriadi bin Ajid bermula pada hari Rabu, 23 oktober 2024, Korban Budhi Rismawan meminjamkan motornya ke Terdakwa, namun motor tersebut tidak dikembalikan sehingga terjadi cekcok antara Korban, Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar. Dalam kondisi emosi, Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar mendatangi rumah korban Budhi Rismawan (alm), lalu istri korban Ai Ikoh langsung menanyakan kepada Saksi Marhaban Basyar "ari motor dimana?" (kalau motor di mana?), dan dijawab oleh Terdakwa, "Teh, insyaallah motor mah ku abdi dibereskan, enjing ge insyaallah aya" (Teh, insyaallah sepeda motornya akan saya bereskan, besok juga insyaallah ada) lalu Terdakwa dan Saksi Marhaban Basyar keluar dan kemudian memanggil dan menyuruh korban keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Korban sempat tidak diperbolehkan keluar oleh Istri korban namun tetap keluar dan terjadilah cekcok diantara keduanya. Saat Saksi Marhaban Basyar dan korban berhadapan, Korban memukul Saksi Marhaban Basyar dengan shockbraker, sehingga Saksi Marhaban Basyar mengeluarkan pisau yang dipinjam dari Terdakwa lalu menusukan pisau

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kearah perut dari sisi kiri sebanyak 1 kali. Setelah tertancap kemudian Saksi Marhaban Basyar mencabut kembali pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/VeR/211/X/2024/Dokpol tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara empat puluh sampai lima puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada perut sisi kiri akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tersebut menembus organ hati, lambung, kelenjar anak ginjal kiri. Pendarahan pada rongga perut. Organ-organ dalam pada pucat;
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam di perut yang memotong organ-organ dan menimbulkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar;

Meimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid bersama Saksi Marhaban Bashar dengan sengaja mendatangi rumah Korban Budhi Rismawa (alm) dengan membawa pisau yang dipinjam dari Terdakwa telah membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kehendak atau niat untuk menyebabkan suatu tindakan beserta akibatnya, yaitu melukai korban pada bagian tubuh yang berpotensi fatal, yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Budhi Rismawan. Dengan demikian, tindakan terdakwa menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan dilakukan sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa secara aktif terlibat dalam peristiwa yang mengakibatkan kematian Budhi Rismawan (almarhum), dimana pisau yang digunakan oleh Saksi Marhaban Basyar untuk menikam korban merupakan milik Terdakwa, dan pada saat kejadian Terdakwa bersama saksi tersebut dengan sengaja mendatangi rumah korban, kemudian ketika terjadi cekcok yang berujung pada perkelahian hingga penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan (alm), Terdakwa bukan hanya hadir di tempat kejadian tetapi secara aktif memastikan tindakan penusukan dengan bertanya

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



"Bam, itu sudah ketusuk belum?" yang dijawab oleh saksi "Sudah ketusuk, lari", menunjukkan keterlibatan langsung Terdakwa dalam tindak kekerasan yang berakibat fatal tersebut;

Menimbang bahwa hasil Visum et Repertum Nomor R/VeR/211/X/2024/Dokpol tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc. secara tegas menyatakan bahwa kematian korban disebabkan oleh tusukan benda tajam di bagian perut yang mengakibatkan kerusakan organ dalam (hati, lambung, dan kelenjar anak ginjal kiri) serta pendarahan masif di rongga perut sebelah kiri, sementara alasan Terdakwa meminjamkan pisau kepada saksi untuk "jaga-jaga" karena korban sebelumnya pernah memukul saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yang dengan sengaja dan itikad buruk memberikan pisau kepada Saksi Marhaban Basyar sehingga terjadi penusukan terhadap Korban Budhi Rismawan (alm) yang mengakibatkan kematian, sehingga dengan demikian Terdakwa patut dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yang telah memberikan sarana dalam menyebabkan kematian korban Budhi Rismawan (alm);

Menimbang, bahwa setelah menilai secara cermat seluruh fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Budhi Rismawan (almarhum), di mana unsur kesengajaan telah terpenuhi melalui pemberian pisau kepada Saksi Marhaban Basyar disertai kehadiran dan dorongan aktif selama kejadian, sebagaimana tercermin dari pertanyaan "Bam, itu sudah ketusuk belum?" yang menunjukkan kesadaran penuh atas akibat tindakannya serta hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban telah dibuktikan secara medis melalui *visum et repertum* yang menyatakan luka tusuk pada organ vital sebagai penyebab kematian terhadap korban Budhi Rismawan, demikian demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, seluruh unsur tindak pidana "dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah dan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, tanpa adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*), tekanan, ataupun paksaan dari pihak manapun serta dengan adanya pengakuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan (*opzet*), yakni adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari pelaku untuk melakukan perbuatan dan menerima akibat dari perbuatan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah atau menyangkal unsur-unsur tindak pidana maupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan semata-mata mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, maka pembelaan a quo tidak menggugurkan unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan seperlunya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang dianggap dapat meringankan bagi diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang terbukti dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan serta perlindungan terhadap masyarakat maupun Terdakwa, sebagai sarana pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta sebagai pesan preventif bagi masyarakat

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



secara umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21 cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban Budhi Rismawan meninggal dunia serta meninggalkan kepiluan yang mendalam bagi keluarga Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa Dodi Supriadi Bin Ajid, diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya. Hal ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta agar Terdakwa dapat mengambil pelajaran yang berharga dari perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 338 juncto Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Supriadi Bin Ajid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi Supriadi Bin Ajid**, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang pinggir dan ujungnya tajam terbuat dari besi stainless dengan panjang 21cm (dua puluh satu centimeter) terdapat bercak darah;
Digunakan dalam perkara Marhaban Basyar alias Bam;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. dan Dwi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)